裁判字號：臺灣高等法院 103 年重上字第 450 號民事判決

裁判日期：民國 104 年 03 月 17 日

裁判案由：返還不當得利

臺灣高等法院民事判決　　103年度重上字第450號

上　訴　人　朱清龍

訴訟代理人　謝玉璇律師

被　上訴人　朱清祥

朱碧娥

朱碧燕

朱碧霜

朱碧霞

朱碧華

上列當事人間請求返還不當得利事件，上訴人對於中華民國103年4月2日、103年4月3日臺灣士林地方法院101年度重訴字第409號第一審判決提起上訴，本院於104年3月3日言詞辯論終結，判決如下：

主　　文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、上訴人於原審依民法第179條規定，起訴請求被上訴人朱清祥、朱碧燕、朱碧娥、朱碧霜、朱碧霞、朱碧華（下合稱被上訴人，若單指一人則各稱姓名）應各給付新臺幣（下同）187萬0,198元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，嗣於本院審理期間，另依民法第281條第1項規定為請求（見本院卷㈡第2頁），並更正為請求被上訴人各給付187萬0,191元，及自起訴狀繕本送達最後被上訴人翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息（見本院卷㈠第60頁背面、卷㈡第89頁背面）。經核其聲明之更正與原所請求被上訴人受有免除繳納兩造父親朱玉棋稅捐債務之基礎事實同一，原所主張之事實及證據資料，均得加以利用，合於民事訴訟法第446條第1項、255條第1項第2款規定；另依民法第281條第1項規定為請求部分，上訴人原即主張被上訴人因其清償朱玉棋稅捐債務而受有免除連帶給付之責之利益，自無涉訴訟標的之追加，而屬補充法律上之陳述，亦合於同法第256條規定，均應准許之。

二、朱清祥、朱碧娥、朱碧華經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依上訴人之聲請，由其一造辯論而為判決。

貳、實體方面：

一、上訴人主張：兩造之父親朱玉棋於民國（下同）83年3月19日病逝，伊因前往加拿大探望家人，將伊設於台北區中小企業銀行內湖辦事處（因合併及更名，目前為永豐商業銀行內湖分行，下稱永豐銀行內湖分行）00000000000000帳號之帳戶（下稱系爭帳戶）存摺及印章交予朱清祥，請其代為辦理繼承登記及繳納相關稅捐與費用等事宜。嗣朱清祥於86年8月26日將系爭帳戶之1,309萬1,338元（下稱系爭款項）轉帳轉入其設於永豐銀行內湖分行帳戶，全數用以繳納朱玉棋80年及81年間贈與金錢而遭核課之贈與稅2,696萬4,271元（下稱系爭贈與稅）。依當時之遺產及贈與稅法第7條規定，該筆贈與稅債務雖應由朱玉棋之全體繼承人即伊、母親朱許彩雲與被上訴人負連帶責任，朱許彩雲於89年5月2日死亡，再轉由兩造繼承，惟系爭款項已逾伊按應繼分比例所應負擔之187萬0,191元〔即13,091,338元×（1/8＋1/56）＝1,870,191元，元以下四捨五入〕，被上訴人因此受有免除繳納贈與稅債務之利益。爰依民法第179條及第281條第1項規定，請求被上訴人各給付伊187萬0,198元（已更正為187

萬0,191元）本息等語。

二、朱清祥經合法通知，未於言詞辯論期日到場，其於原審係以：朱玉棋生前為財務管理之便，借用子女名義開立多個帳戶並運用資金，系爭帳戶之存款為朱玉棋所有，自得用以繳納朱玉棋之稅捐債務，伊無不當得利可言。又上訴人單獨自朱玉棋遺產中領取至少2,800餘萬元之現金，並受領經財政部臺北國稅局（下稱臺北國稅局）認定亦屬遺產一部分之全美人壽保險金至少1,200萬元，於朱許彩雲過世後，又擅將朱許彩雲之花旗銀行定存1,500萬元及孳息63萬7,700元提領轉帳至其岳母謝張鑾帳戶，伊自得按應繼分比例（1/7）請求上訴人返還溢領之數額798萬8,243元，並據以為抵銷等語，資為抗辯。

三、朱碧娥、朱碧燕、朱碧霜、朱碧霞、朱碧華（朱碧娥、朱碧華經合法通知，雖未於言詞辯論期日到場，惟朱碧娥於準備程序期日到場並提出答辯狀，朱碧華亦提出答辯狀，見本院卷㈠第124-128、196-198頁）則辯以：朱玉棋生前為財務管理並分散投資風險，分別借用伊等、朱清祥及上訴人名義開立銀行帳戶，自得以各該帳戶之金錢繳納朱玉棋應納之贈與稅。又上訴人已授權朱清祥辦理遺產申報繳納事宜，實無由事後反悔。且朱玉棋死亡時尚未經核課贈與稅，依98年1月21日修正之遺產及贈與稅法第7條第1項第3款規定，應由受贈人按受贈比例計算應納稅額，上訴人主張系爭贈與稅應由兩造平均負擔，於法顯有未合。況朱清祥亦自伊等永豐銀行帳戶提領金錢繳納系爭贈與稅，於計算內部分擔比例時，應一併計算之等語。

四、原審駁回上訴人全部之請求，上訴人不服提起上訴，並於本院更正上訴聲明：㈠原判決廢棄；㈡被上訴人應各給付上訴人187萬0,191元，及自起訴狀繕本送達最後被上訴人翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；㈢前項聲明，願供擔保，請准宣告假執行。

朱碧娥、朱碧燕、朱碧霜、朱碧霞、朱碧華則答辯聲明：㈠上訴駁回；㈡如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。

五、上訴人與朱碧霜不爭執之事項（見本院卷㈡第3頁背面-第4頁）：

㈠臺北國稅局就朱玉祺於81年12月14日贈與財產（台北中小企業銀行(即永豐銀行)內湖分行存款2,092萬元、花旗銀行台北分行存款1,100萬元、台新銀行營業部1,400萬元），受贈人朱許彩雲，核定稅額為1,695萬6,250元；就朱玉祺於80年10月24日贈與財產為現金2,004萬9,700元，受贈人為朱清祥，核定稅額為831萬5,536元（原核定1,000萬8,021元，87年9月9日退稅169萬2,485元）（見本院卷㈠第88頁、原審卷第191頁）。〔受贈人、日期及金額詳見本院卷㈠第48-50頁上訴人所提系爭贈與稅核定通知書贈與及減免扣繳額明細表，併予敘明〕

㈡朱清龍、朱清祥、朱碧娥、朱碧燕、朱碧霜、朱碧霞、朱碧華於永豐銀行內湖分行均設有帳戶：

1.朱清龍—帳號0000000000000（即系爭帳戶）。

2.朱清祥之舊帳號：0000000000000，新帳號：00000000000000，下稱朱清祥永豐銀行帳戶）。

3.朱碧娥之舊帳號：0000000000000，新帳號：00000000000000，下稱朱碧娥永豐銀行帳戶）。

4.朱碧燕之舊帳號：0000000000000，新帳號：00000000000000，下稱朱碧燕永豐銀行帳戶）。

5.朱碧霜之舊帳號：0000000000000，新帳號：00000000000000〔本院卷㈡第3頁背面-第4頁準備程序筆錄漏未記載，茲依上訴人與朱碧霜未爭執之永豐銀行內湖分行103年11月10日永豐銀內湖分行（103）字第00020號函所附歷史檔明細查詢一覽表予以列入，見本院卷㈠第162頁〕。

6.朱碧霞之舊帳號：0000000000000，新帳號：00000000000000，下稱朱碧霞永豐銀行帳戶）。

7.朱碧華之舊帳號：0000000000000，新帳號：00000000000000，下稱朱碧華永豐銀行帳戶）。

㈢朱清龍於花旗銀行台北分行亦設有帳戶（帳號：0000000000，下稱朱清龍花旗銀行帳戶）。

㈣系爭帳戶於86年6月26日有匯款存入75萬元、40萬元、100萬元之紀錄（匯款名義人依序為謝淑子、朱清龍、朱清龍），86年8月19日亦有朱清龍名義匯款存入800萬元之紀錄（此800萬元係86年8月19日自朱清龍花旗銀行台北銀行轉入），86年8月26日亦有朱清祥名義匯款存入35萬元之紀錄（見本院卷㈠第175-176頁、原審卷第40頁）。

㈤朱清祥於永豐銀行帳戶於86年8月26日有如下款項匯款、轉帳存入（見本院卷㈠第80頁）：

1.朱清祥名義匯款存入100萬元（見本院卷㈠第80頁）。

2.自朱碧娥永豐銀行帳戶轉帳524萬4,463元（見本院卷㈠第160頁）。

3.自系爭帳戶轉帳1,309萬1,338元（見本院卷㈠第176頁）。

4.自朱碧霜永豐銀行帳戶轉帳213萬6,115元（見本院卷㈠第162、69頁）。

5.自朱碧霞永豐銀行帳戶轉帳264萬5,104元（見本院卷㈠第163頁）。

6.自朱碧華永豐銀行帳戶轉帳168萬7,049元（見本院卷㈠第164頁）。

7.自朱碧燕永豐銀行帳戶轉帳213萬7,068元（見本院卷㈠第161頁）。

㈥朱清祥於86年8月26日自上開永豐銀行帳戶轉帳2,696萬4,271元，用以繳納上開㈠所述之贈與稅2,696萬4,271元（即1,695萬6,250元、1,000萬8,021元）（見本院卷㈠第80頁、原審卷第191頁）。

六、上訴人主張系爭帳戶於86年6月26日遭朱清祥轉帳1,309萬1,338元（即系爭款項）用於繳納應由朱玉棋全體繼承人連帶負擔之系爭贈與稅債務，已逾其按應繼分比例7分之1所應負擔部分，被上訴人因之免除債務，顯無法律原因受有利益，應按應繼分比例償還各應負擔之金額等情，被上訴人雖未爭執系爭帳戶於86年6月26日有轉出系爭款項之事實，惟否認該筆款項為上訴人所有，並以前揭情詞置辯。是本件所應審酌者為：㈠兩造與朱玉棋間就兩造設於永豐銀行之帳戶有無借名契約關係？㈡上訴人依民法第179條及第281條第1項規定，請求被上訴人各按應繼分比例返還187萬0,191元，有無理由？茲論述如下：

㈠兩造與朱玉棋間就兩造設於永豐銀行之帳戶有無借名契約關係？

1.按當事人約定一方將自己之財產以他方名義為之，仍由自己管理、使用、處分及收益，而他方允就該財產為出名者，為借名契約。其成立側重於借名者與出名者間之信任關係，在性質上應與委任契約類似，倘其內容不違反強制、禁止規定或公序良俗者，本於私法自治原則，應承認並賦予無名契約之法律上效力，如當事人間就該契約之權利義務未特別約定者，應類推適用民法委任之相關規定。而金融帳戶之借名契約，則為當事人約定，一方以他方名義存款於金融機關，帳戶內存款實屬借用人所有，名義人僅單純出借名義，對存款無管理、處分之權，存單、印章、存摺均由借用人持有，借用人並得自由提、存款之消極信託契約。借名人應證之事實雖無直接證據足資證明，但可應用經驗法則，依已明瞭之間接事實，推定其真偽；證明應證事實之證據資料，並不以可直接單獨證明之直接證據為限，凡先綜合其他情狀，證明某事實，再由某事實為推理的證明應證事實，而該間接事實與應證事實之間，依經驗法則及論理法則已足推認其有因果關係存在者，自非以直接證明應證事實為必要（最高法院98年度台上字第2050號判決意旨參照）。

2.被上訴人抗辯朱玉棋生前為管理財產，借用兩造名義開立系爭帳戶及其等永豐銀行與第二信用合作社（合併為華泰商業銀行），存摺及印章均交由朱玉棋保管及使用，朱玉棋死亡後，其等帳戶之存摺及印章則由朱清祥保管，並以存款繳納稅捐，俟完納系爭贈與稅後始經朱清祥交還等語，業據朱碧娥、朱碧燕、朱碧霜、朱碧霞、朱碧華（下稱朱碧娥等5人

）提出客戶歷史資料明細表、帳戶歷史資料明細、存摺節本等件為證，上訴人雖不爭執各該文書之真正，惟否認自系爭帳戶轉至朱清祥永豐銀行帳戶用以繳納系爭贈與稅之系爭款項為朱玉棋所有。查，自朱碧娥等5人之前揭帳戶明細、存摺節本（見本院卷㈠第203頁(娥)，原審卷第80-89頁、本院卷㈠第206頁(燕)，本院卷㈠第66-69、131-148、207-208頁(霜)、第200-202頁(霞)、第204-250頁(華)）與系爭上訴人所提系爭客戶歷史資料查詢明細表（見本院卷㈠第175 -176頁）以觀，除朱碧娥等5人銀行帳戶幾乎為定期存款支出及定期存款利息存入（祇少數幾筆之提款）外，系爭帳戶之客戶歷史資料查詢明細表貸方欄位亦僅有定期存款利息之記載，顯見系爭帳戶與朱碧娥等5人之前揭帳戶非作為日常生活經常寄託金錢之用，是被上訴人抗辯各該帳戶係財務管理之用等語，衡情尚非無稽。又各該定期存款究否名義人所有，已經被上訴人迭稱應係朱玉棋所有等語在卷，朱碧霜所陳上訴人在朱玉棋過世前之工作收入不多等語，復未據上訴人反駁之（見本院卷㈠第100頁），而朱玉棋生前曾以兩造名義辦理定期存款，此徵諸上訴人所提系爭贈與稅核定通知書贈與及減免扣繳額明細表所載：「管理代號A050084Z0000000000000000『A2銀行存款：北企內湖分行（即永豐銀行內湖分行，下同）（81.02.19→朱清龍定存），財產數量1,000,000元；A3銀行存款：北企內湖分行（81.03.12→朱碧霜、碧華、碧燕定存）、A4北企內湖分行（81.03.12→朱碧霞、碧霜、清祥、清龍同行活儲），財產數量2,700,000元；A5北企內湖分行（81.03.21→朱碧娥同行定存），財產數量1,000,000元；A6北企內湖分行（同上筆），財產數量2,000,000元）』、管理代號A050084Z0000000000000000『A1銀行存款：北企內湖分行（80.12.13→朱碧霜、朱碧華同行定存，財產數量1,000,000元）』（見本院卷㈠第48-49頁），亦足明之，則被上訴人所辯前揭帳戶之存款皆為朱玉棋所有等語，應非全然無憑。至各該帳戶存摺及印章之持有，朱碧娥等5人乃抗辯朱玉棋生前由朱玉棋保管，朱玉棋死亡後由統籌處理繼承事務之朱清祥保管，上訴人雖否認之，惟上訴人就系爭帳戶之存摺及印章由何人保管及曾否交給朱玉棋使用一節，先是陳稱：「存摺印章原本都是我在保管…該帳戶應該是沒有交給朱玉棋使用過」，又稱：「我有無提供帳戶給朱玉棋使用，因為時間太久我已忘記了，只記得朱玉棋贈與給我的不動產有幫我將租金存入帳戶，存入租金的帳戶不一定是那一個帳戶，大概是兩個帳戶，朱玉棋怕我們亂花錢所以代為保管」（見本院卷㈠第100頁正背面），上訴人顯不甚清楚其帳戶之用途、資金往來情形，自難依此即為不利於被上訴人之認定。故衡之一般社會通念，被上訴人抗辯父親朱玉棋為管理財務之便，借用其等名義開立銀行帳戶，存摺及印章俱由朱玉棋保管，定期存款係朱玉棋所有等語，尚非無足取。

3.雖上訴人以其配偶謝淑子於86年6月26日匯款75萬元至系爭帳戶，其並於同日匯款40萬元及100萬元，86年8月19日所匯入之800萬元亦係其花旗銀行帳戶所轉入等情（見不爭執事項㈣），主張系爭帳戶之存款確其所有云云。惟系爭帳戶於86年6月26日亦有以朱清祥名義匯款35萬元至系爭帳戶，為上訴人所不否認（見不爭執事項㈣），能否逕謂該帳戶之存款俱為上訴人所有，已非無疑。且上訴人於86年6月26日出境，有其所提入出國日期證明書可稽（見本院卷㈠第118頁），86年6月26日之提款及匯款是否確其辦理，亦有疑義。又上訴人援引系爭贈與稅核定通知書贈與及減免扣繳額明細表「A2其他現金（80.9.13朱清龍、朱清祥各800萬元）」（見本院卷㈠第50頁），主張該800萬元係朱玉棋所贈與，已為其所有云云。但系爭贈與稅之核定非朱玉棋自動申報，此觀前揭明細表之申報日期載為「非申報」，違章情形亦有「（違章主体83.3.19歿）」（見本院卷㈠第48-49頁）即明，且系爭贈與稅之核課，屬行政稅賦，實難憑此為朱玉棋生前有贈與上訴人800萬元之認定。況依上訴人陳稱「我回臺灣之後朱清祥有還（即系爭帳戶存摺及印章）給我，當時我就知道錢被轉出去」，上訴人早已知悉系爭款項遭轉出之事實

，卻僅因「我有詢問朱清祥，但他避不見面」（見本院卷㈠第100頁），長達十餘年未予追究，系爭帳戶之存款是否為其所有，非無研求餘地。雖上訴人另稱其於朱玉棋之遺產稅行政爭訟96至98年間確定後始提起本件訴訟云云，但系爭款項之金額已逾千萬，自86年8月26日匯出迄101年8月22日提起本件訴訟（見原審調解卷第5頁），約15年之久，上訴人遲不處理之態度與常情顯然有間，上訴人所言系爭帳戶之款項確其所有，更難令人信實，自非可採。

4.上訴人又主張朱碧燕華泰銀行帳戶於朱玉棋死亡後之83年12月22日至85年12月間有提領數萬元至70萬元不等之款項，朱碧霜及朱碧娥之帳戶使用情況亦相同（見原審卷第85-87頁，本院卷㈠第203頁），顯見系爭帳戶及被上訴人之帳戶並非朱玉棋所借名云云。惟不僅朱碧娥等5人已否認其等有提領存款之事實，上訴人且稱母親在世時都是母親主導（見本院卷㈠第99頁背面），復未經上訴人舉證證明各該提領係朱碧燕、朱碧霜及朱碧娥為之，此項主張自不足據。且縱有提領之情，亦屬朱玉棋遺產是否遭侵害之範疇，不得倒果為因地推論朱玉棋與兩造間就各該帳戶無借名之契約關係，由是益徵上訴人此項主張為不可採。

5.依前所述，兩造為朱玉棋之子女，雖因信任而無書面之借名契約，惟綜合前開帳戶專供財務管理、朱玉棋生前以子女名義辦理定期存款、上訴人之收入狀況等情，系爭帳戶及被上訴人於永豐銀行內湖分行及華泰銀行所開立前揭帳戶顯由朱玉棋使用，各該帳戶之金錢係朱玉棋存入，甚為明確，揆諸首揭說明，自堪認兩造與朱玉棋間就系爭帳戶及前揭帳戶確有借名之契約關係。

㈡上訴人依民法第179條及第281條第1項規定，請求被上訴人各按應繼分比例返還187萬0,191元，有無理由？

1.按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益；雖有法律上之原因，而其後已不存在者亦同。為民法第179條所明定。然主張不當得利請求權存在之當事人，對於不當得利請求權之成立要件負有舉證之責，即應證明他方係無法律上之原因而受利益，致其受有損害。又連帶債務人相互間有求償權利，為連帶債務之內部效力，但以連帶債務人中之一人，為清償、代物清償、提存、抵銷或混同，超過自己應分擔之部分，致他債務人亦同免責任，始得向他債務人請求償還各自分擔之部分，此觀民法第281條規定自明。

2.上訴人主張朱清祥既以系爭款項繳納系爭贈與稅，被上訴人顯因此受有債務免除之利益，且系爭款項已逾兩造內部分擔比例，被上訴人自應按應繼分之比例返還之云云。惟借名契約，係以當事人間之信任關係為基礎，其性質與委任關係類似，自可類推適用民法第550條本文之規定「委任關係，因當事人一方死亡、破產或喪失行為能力而消滅」，認借名契約關係因當事人一方死亡而消滅。且繼承，因被繼承人死亡而開始，其財產上之一切權利義務，原則上當然由其繼承人承受，如繼承人有數人時，對於遺產全部為公同共有，得由繼承人互推一人管理之，民法第1147條、第1148條第1項、民法第1151條及第1152條亦規定甚明。查：

⑴朱玉棋於83年3月19日死亡，朱玉棋之全體繼承人均無拋棄繼承或限定繼承，朱玉棋之遺產尚未分割等情，既經上訴人及朱碧燕、朱碧霜、朱碧霞陳明（見本院卷㈠第172頁、卷㈡第90頁背面），並有繼承系統表、異動索引等件可稽（見原審調解卷第10頁、本院卷㈠第191-192頁），則前揭帳戶之借名契約關係於朱玉棋死亡時消滅，朱玉棋對該帳戶存款之返還請求權，依法即屬其全體繼承人即兩造、朱許彩雲、被上訴人所公同共有。又全體繼承人已授權朱清祥處理朱玉棋繼承相關事務，不僅朱碧娥等5人所是認（見本院卷㈠第100頁、第125-127頁背面、第129頁），上訴人亦陳稱「…現金、存款動產部分都是朱清祥處理…」「朱清祥說要繳稅，我去溫哥華前將該存摺印章交給朱清祥」等語（見本院卷㈠第100頁），足徵兩造即朱玉棋之全體繼承人（朱許彩雲89年5月2日死亡，由兩造繼承）已推由朱清祥處理有關朱玉棋繼承之事務。故如為處理繼承事務而有行使前揭存款之返

還請求權之必要時，應認朱清祥有動用包括系爭帳戶在內之朱玉棋借名帳戶存款之權利。

⑵另依98年1月21日修正前之遺產及贈與稅法第7條第1項規定：「贈與稅之納稅義務人為贈與人。但贈與人有下列情形之一者，以受贈人為納稅義務人：□行蹤不明者。□逾本法規定繳納期限尚未繳納，且在中華民國境內無財產可供執行者。」，可知系爭贈與稅為朱玉棋之債務，依法應由朱玉棋之全體繼承人承受，自為負責處理朱玉棋繼承事務之朱清祥所應一併辦理。而朱玉棋經臺北國稅局核課應於86年6月25日繳納期限繳納贈與稅2,696萬4,271元（即1,695萬6,250元、1,000萬8,021元），既有臺北國稅局103年8月28日財北國稅審二字第0000000000號函及系爭贈與稅應納案件核定通知書足稽（見本院㈠第88、49-50頁），朱清祥於86年8月26日先以自己名義匯款100萬元至其永豐銀行帳戶，繼將系爭款項轉入其永豐銀行帳戶，另分別自朱碧娥、朱碧霜、朱碧霞、朱碧華、朱碧燕之永豐銀行帳戶轉帳轉入524萬4,463元、213萬6,115元、264萬5,104元、168萬7,049元、213萬7,068元，其後再轉帳轉出2,696萬4,271元繳納系爭贈與稅（見不爭執事項㈤、㈥），自屬適法有據。

⑶依前所述，朱清祥雖將系爭款項用以繳納系爭贈與稅，惟該款項非上訴人所有，且屬處理朱玉棋繼承之範疇，上訴人即無損害可言，亦難認系爭贈與稅係上訴人所清償，依前揭關於民法第179條及第281條第1項規定之說明，上訴人主張被上訴人應依各該規定，按應繼份之比例，分別返還187萬0,191元，顯乏所據，洵屬無理。

七、從而，上訴人依民法第179條及第281條第1項規定，請求被上訴人各給付187萬0,191元，及自起訴狀繕本送達最後被上訴人翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，理由雖有不同，但結論則無二致，仍應予以維持。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法經核於判決結果無何影響，爰不一一論述，附此敘明。

九、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第2項、第463條、第385條第1項前段、第78條，判決如主文。

中　華　民　國　104　年　3　月　17　日

民事第十五庭

審判長法　官　郭瑞蘭

法　官　方彬彬

法　官　許純芳

正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　華　民　國　104　年　3　月　17　日

書記官　任正人

附註：

民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

資料來源：司法院法學資料檢索系統